Arbeitsvertrag

zwischen der Datenwerk Software AG, Lindenstraße 21, 50667 Köln (nachfolgend "Arbeitgeber") und Frau Mara Beispiel, Ringstraße 5, 53111 Bonn (nachfolgend "Arbeitnehmerin")

§ 1 Tätigkeit und Arbeitsort

Die Arbeitnehmerin wird als Softwareentwicklerin im Bereich Backend-Entwicklung eingestellt. Arbeitsort ist Köln; mobiles Arbeiten ist nach Absprache mit der Teamleitung möglich.

§ 2 Vergütung

Die Arbeitnehmerin erhält ein Bruttojahresgehalt von 68.000 EUR, zahlbar in zwölf gleichen Monatsraten jeweils zum Monatsende. Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten, soweit sie zehn Stunden im Monat nicht überschreiten.

§ 3 Probezeit und Kündigung

Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit, in der mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden kann. Danach gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen; das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

§ 4 Urlaub

Die Arbeitnehmerin hat Anspruch auf 30 Arbeitstage Urlaub pro Kalenderjahr. Nicht genommener Urlaub verfällt am 31. März des Folgejahres, sofern der Arbeitgeber rechtzeitig auf den Verfall hingewiesen hat.

§ 5 Verschwiegenheit

Die Arbeitnehmerin verpflichtet sich, über alle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Arbeitgebers auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses Stillschweigen zu bewahren.

§ 6 Nebentätigkeiten

Jede entgeltliche Nebentätigkeit bedarf der vorherigen Zustimmung des Arbeitgebers. Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses darf die Arbeitnehmerin nicht für ein Konkurrenzunternehmen tätig werden.

§ 7 Nachvertragliches Wettbewerbsverbot

Für die Dauer von zwölf Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses unterlässt die Arbeitnehmerin jede Tätigkeit für Unternehmen, die mit dem Arbeitgeber im Bereich Logistiksoftware im Wettbewerb stehen. Der Arbeitgeber zahlt dafür eine Karenzentschädigung.

§ 8 Arbeitsergebnisse

Sämtliche im Rahmen der Tätigkeit entstehenden Programme, Dokumentationen und Erfindungen stehen ausschließlich dem Arbeitgeber zu. Die Arbeitnehmerin überträgt ihm hieran alle Nutzungs- und Verwertungsrechte.

§ 9 Datenschutz

Die Arbeitnehmerin verarbeitet personenbezogene Daten von Kunden nur auf Weisung des Arbeitgebers und im Rahmen der Datenschutzrichtlinie. Sie ist auf das Datengeheimnis und die Grundsätze des Art. 5 DSGVO verpflichtet.

§ 10 Haftung der Arbeitnehmerin

Für Schäden, die die Arbeitnehmerin bei betrieblich veranlasster Tätigkeit verursacht, haftet sie nach den Grundsätzen der beschränkten Arbeitnehmerhaftung. Bei Vorsatz haftet sie in voller Höhe.

§ 11 Dienstwagen und Arbeitsmittel

Der Arbeitgeber stellt einen Laptop und ein Mobiltelefon zur dienstlichen und eingeschränkt privaten Nutzung zur Verfügung. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind alle Geräte unverzüglich zurückzugeben.

§ 12 Anwendbare Tarifregelungen und AGB

Dieser Vertrag verwendet vorformulierte Bedingungen des Arbeitgebers. Individuelle Vereinbarungen gehen den Bedingungen dieses Vertrages vor und sind schriftlich festzuhalten.

§ 13 Schlussbestimmungen

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so bleibt der Vertrag im Übrigen bestehen. An die Stelle der unwirksamen Regelung tritt die gesetzliche Regelung.